

Com base na análise dos documentos fornecidos, apresentam-se as seguintes ilegalidades, irregularidades e falhas:

I. Nulidade da Citação

- **Descrição:** A citação de Nuno Duarte no processo executivo não cumpriu os requisitos legais, especificamente o artigo 641º nº7 do CPC, ao não incluir os termos do recurso apresentado pela exequente.
- **Artigos Violados:** Artigos 191º, nºs 1 e 4 do CPCivil.
- **Potencial de Impacto:** Elevado, podendo levar à anulação do processo executivo.
- **Fundamentação:**
 - O despacho de 21-04-2023 (Ref. 425248302) determina a citação dos executados tanto para os termos da execução quanto para os termos do recurso.
 - O documento de citação de Nuno Miguel Silva Duarte (30-06-2023) comprova que a citação foi feita em terceira pessoa e não inclui os termos do recurso, violando o despacho judicial e o artigo 641º nº7 do CPCivil.
 - A falta dos termos do recurso prejudica o direito de defesa do executado, constituindo uma nulidade processual nos termos do artigo 191º do CPCivil.
- **Provas:**
 - Despacho de 21-04-2023 (Ref. 425248302): Determina a citação dos executados tanto para os termos do recurso como para os da causa.
 - Documento de Citação de Nuno Miguel Silva Duarte (30-06-2023): Comprova a citação em terceira pessoa, sem os termos do recurso.

II. Ilegalidade das Penhoras

- **Descrição:** Realização de penhoras após o indeferimento liminar do requerimento executivo, em contradição com a decisão judicial de 1ª instância.
- **Artigos Violados:** Artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPCivil.
- **Potencial de Impacto:** Elevado, com risco de responsabilização da Agente de Execução e necessidade de anulação das penhoras.
- **Fundamentação:**
 - O despacho de 16-03-2023 (Ref. 419855940) indefere liminarmente o requerimento executivo, o que, nos termos do artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPCivil, obsta ao prosseguimento da execução, incluindo a realização de penhoras.
 - Apesar do indeferimento liminar, a Agente de Execução realizou penhoras, conforme se depreende dos autos, o que configura uma atuação ilegal e viola a decisão judicial proferida.

- O despacho de 09-07-2024 (Ref. 436992744) confirma que a Agente de Execução deveria ter-se absterido de prosseguir com quaisquer diligências executivas, reforçando a ilegalidade das penhoras efetuadas.
- **Provas:**
 - Despacho de 16-03-2023 (Ref. 419855940): Indefere liminarmente o requerimento executivo.
 - Despacho de 09-07-2024 (Ref. 436992744): Determina que a Agente de Execução se abstenha de prosseguir com as diligências executivas.

III. Falta de Citação

- **Descrição:** Nuno Duarte não teve conhecimento da citação por fato que não lhe é imputável.
- **Artigos Violados:** Alínea e) do nº 1 do artigo 188º do CPCivil.
- **Potencial de Impacto:** Grave, pode levar à anulação do processo.
- **Fundamentação:**
 - O documento de citação de Nuno Miguel Silva Duarte (30-06-2023) indica que a citação foi feita em terceira pessoa.
 - Na sua peça processual, Nuno Duarte alega que não recebeu a citação, desconhecendo o ato de citação em terceira pessoa.
 - Se Nuno Duarte não teve conhecimento da citação por um fato que não lhe é imputável, verifica-se uma falta de citação, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 188º do CPCivil, o que constitui uma nulidade insanável e pode levar à anulação do processo.
- **Provas:**
 - Documento de Citação de Nuno Miguel Silva Duarte (30-06-2023): Comprova a citação em terceira pessoa.
 - Peça processual de Nuno Miguel Silva Duarte: Alega não ter recebido a citação.

IV. Irregularidade na Autenticação do Título Executivo

- **Descrição:** O termo de autenticação do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança" não contém a declaração expressa das partes de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade, apenas referindo que o termo foi lido e explicado.
- **Artigos Violados:** Artigo 151º, nº 1, alínea a) do Código do Notariado.
- **Potencial de Impacto:** Moderado a elevado, dependendo da interpretação judicial sobre a essencialidade da declaração em falta.
- **Fundamentação:**
 - O termo de autenticação do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento

de Dívida e Termo de Fiança" não inclui a declaração expressa de que o conteúdo do documento exprime a vontade das partes, conforme exigido pelo artigo 151º, nº 1, alínea a) do Código do Notariado.

- Embora o termo refira que o documento foi lido e explicado, a ausência da declaração expressa pode ser interpretada como uma irregularidade que afeta a validade formal do título executivo.

- **Provas:**

- Termo de Autenticação do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança": Não inclui a declaração expressa de que o conteúdo do documento exprime a vontade das partes.

V. Outras Irregularidades e Diligências

- **Descrição:**

- O Agente de Execução deu entrada ao processo sem o título executivo e procuração forense.
- O processo de execução prosseguiu sob a forma sumária, quando deveria ter seguido a forma comum, dado o valor da execução.

- **Artigos Violados:** Artigo 725º, nº 1 do CPCivil; Artigo 550º, nº 2, alínea d) do CPCivil.

- **Potencial de Impacto:** Moderado, podendo levar à anulação de atos processuais e à necessidade de correção da forma do processo.

- **Fundamentação:**

- A notificação da Agente de Execução de 12-10-2022 refere que o processo deu entrada sem o título executivo e procuração forense, em violação do artigo 725º, nº 1 do CPCivil, que exige a junção destes documentos com o requerimento executivo.
- A remessa da Agente de Execução ao Juiz, datada de 19-10-2022, aponta que o processo de execução deveria seguir a forma comum, e não a sumária, dado o valor da execução ser superior ao dobro da alçada do tribunal, conforme previsto no artigo 550º, nº 2, alínea d) do CPCivil.

- **Provas:**

- Notificação da Agente de Execução de 12-10-2022: Refere a falta de título executivo e procuração forense.
- Remessa da Agente de Execução ao Juiz, datada de 19-10-2022: Aponta a necessidade de o processo seguir a forma comum e não a sumária.